

징 계 요 구

1. 제 목 : ★★★★★ 위반에 따른 복무규정 위반
2. 징계대상자 : ▼▼▼ □□□ 사회복지직 ♠♠♠
3. 징 계 종 류 : 경징계(견책)
4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자') '23. 11. 1. ▼▼▼에 입사하여 현재까지 ▼▼▼ □□□에서 사회복지사 업무를 담당하는 사회복지직 6급 계약직 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)는 직원은 관계 법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령 지시에 따르며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「★★★★★」제247조(사위등재·허위날인죄) 제1항은 사위(詐僞)의 방법으로 선거인명부(거소·선상투표신고인명부를 포함)에 오르게 하거나 거짓으로 거소투표 신고를 할 수 없다고 정하고 있으며, 같은 법 제237조(선거의 자유 방해죄)제1항 제2호는 선거에 관하여 위계·사술 기타 부정한 방법으로 선거의 자유를 방해할 수 없다고 규정하고 있습니다.

따라서, 공단의 직원은 거소투표 신고 및 기표소의 설치와 운영 업무를 수행하며, 허위로 거소투표신고서를 작성하거나, 정당한 사유없이 선거의 자유를 방해하는 등의 법령 위반 행위를 하지 않아야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 ▼▼▼ 직원 ■■■을 보조하여 제22대 ■■■■■ 거소투표 관련 업무를 수행하며 79건의 거소투표 신고서를 ■■■과 함께 당사자 동의 없이 작성하고 날인, 이를 ■■■지방★★★★★★(이하 ‘★★★★’라 한다)에 제출하여 ★★★★★로부터 「★★★★★」 제247조(사위등재·허위날인죄) 제1항을 위반한 혐의로 형사 고발되었으나, ■■■중부ㄴㄴ서(이하 ‘ㄴㄴ’이라 한다)에서 해당 혐의에 대하여 무혐의 처분을 한 사실이 확인됩니다.

그러나, 징계대상자가 ★★★★★로부터 수령한 선거공보물 79부를 거소투표자에게 배부하지 않은 점에 대하여는, ㄴㄴ 수사 결과 「★★★★★」 제237조(선거의 자유 방해죄) 제1항 제2호 위반 혐의가 인정되어 ■■■지방검찰청에 송치된 사실이 확인됩니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 감사 결과 확인된 사실에 대하여 모두 인정하였습니다.

6. 결론

★★★★ 조사 및 ㄴㄴ 수사 결과 「★★★★★」 위반으로 검찰 송치 정도에 이르렀으나, 징계대상자의 경우 업무 담당자인 ■■■을 단순히 보조한 것인 점, '23년 11월 입사한 계약직 사원으로 업무 경험이 적은 점을 참작하면 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반하였으나, 비위 정도와 과실은 경하다고 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 「★★★★★」 제237조(선거의 자유방해죄) 제1항 제2호와 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 위반으로, 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호 및 제6호에 의해 징계대상에 해당하므로 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 ‘경징계’ 처분을 요구합니다. (견책)

2024. 10.

감 사 이 창 화